

מסורת הש"ס

^[א] [ע] בערך ערך חגן ג, (ג) ב"ב לו. ע"ש, ג) ב"מ לג. וחס יחמא דמנן וע"ג ועין חוס' יצמות קו. ד"ה דלג], (ד) ב"מ קא. [ע"ש], (ט) [בבב"ק למא ועי' גירסת הר"ש], (ו) חריות, (ז) ב"מ: (ח) [עירובין כט:], (ט) [ג"ל כמזילא], (י) [ג"ל כהולאם הדקך, רש"י, (כ) [ג"ל אסן], (ל) [נשי' פוס' מנחות נח: ד"ה ואכיל דלמרי דזה מסוגיא הפוסק], (מ) [שיין לעל כמשנא עט:], (נ) [נשי' חוס' לקמן פו: ד"ה ואלו ותוס' שבעות מד: ד"ה כל ותוס' ב"מ ד: ד"ה שמה],

הגהות הב"ה

^[א] [נפ' והולאם היא אמר להו א"כ הו ליה: (ב) רש"י ד"ה רבי אבא ובי' וקשיא לי מאי אפי'. ר"ב לא הננמי דבדי רש"י אלז דהיי בנס' עירובין דף כט ע"ב רלח הנמח' להוכיח מהא דתמריס עדיפי נשנא לעולם האכל מיניה צונח ומשל כוזי רק דמנא עלוי כרכה משוס דקפי' עליה ויציל לעולם גרוגות עדיפי ע"כ אמר כאן אפי' וק"ל: (ג) תוס' ד"ה אכלה ובי' אכלה ערלה שציעית וכלאים:]

מוסף רש"י

המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה. שואל יתומה ששאלה אתה ואחיה ואין קדושין תופסין בה מן המורה אלז מדיכרי סופרים, לשיך אלז בעל צמחין בעל כרחו אס תמאן, כמוציא על נכסי אחר דמי. ואס הוציא ולא אכל כזי הולאמ, שמין לו כאריס (ב"מ טז.). היורד לתוך שדה חבריו ונשבעה. חלונת, שמין לו ויורד על התחתונה. אס השבט ימר על הולאם יס לו הולאם ואס הולאם ימירע על השבט אין לו אלא שבט (ב"מ קפ.).

תוספות ר"ד

לא אכלה דרך כבוד מאי אמר עולא פליגי תרי אמוראי במעבא חד אמר בכאריס וחד אמר בבדינר: אמרי דייני דפומבדיתא עבר רב יהודה עובדא בבבילי זמורות. פי' דאחשביי אכילה בבבילי זמורות שהון מאכל הפילין והאכיל מהון הבעל לבהמתו וגירש את אשתו: הוציא ולא אכל בי' אמר ר"א והוא שהיה שבח כנגד הוצאה למאי הלכתא א"ר שאם היתה הוצאה יתרה על השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ובשבעיה. פי' איתמי יקח כל הוצאתו כשיש שבח כנגד הוצאה אכל אין שם שבח נגד הוצאה אינו נוטל הוצאה אלא שיעור שבח והומתר מפסדי ואע"ג שהיא שדה העשויה ליטע דאמרי' בבי' השואל שאם היתה עשויה ליטע אומרים כמה אדם

רוצה ליתן בשדה זו לנטועה התם משום ידיע דשרה אינה שלו ואדעתא דהכי (נתן) [נחית] שיתן לו שכר פעולתו אבל הכא שואו עושה ע"ד לאכול פירות ולזכות בהן לאחר מיתה לא ע"ד ליקח שכר פעולתו ירד הלכך שמין לו ויורד על התחתונה ואין לו אלא הוצאה שיעור שבח בין אם נתגרשה או נתאלמנה לוקחין נכסים משוברים ונותנין ליתומים הוצאת אביהן: והא דהכא דבעל טעין ואמר ברי לי שכן הוצאתי ואשה לא ידעה ואמרי' דנשבע כמה הוציא ויטול ומ"ש זה ממנה לי בידך והלה אומר א"ר דק"ל הלי' שישבע שבועת היסט שא"י ופטור. לאו מילתא היא

האשה שנפלו

רבי אבא אמר אפי' שיגרא דסמרי. תמרים נידוכין יחד כדרך שדורסין תאנים יחד ליטראות ליטראות אף אלו כן ומיקרי שיגרא. ואני שמעתי שיגרא^(א) טריות^(ב) כמין אשכול תמרים^(ג) וקשיא לי מאי אפי' דרבי אבא

הא גרוגרות גריעי מתמרים כדתנן^(ד) אכל גרוגרות ושילס תמרים תבא עליו כרכה ואי הוה גרסי' להא דרבי אבא ברישא מקמי דר' אסי לא הוה קשיא לי מיד. יש ספרים משושים וכתוב בהן וכמה הרבה אמר ר' אבא כו' וגירסת שוטים היא זו כמה הרבה למאי הלכתא איבעיא להו ומאי נפקא לן מינה כל כמה דהוי יותר על גרוגרת אחת הוי הרבה עד לעולם: **חוצלא דסמרי**. לאחר שעשו בהן שכר ושאר הפסולת. אי נמי נידוכין הרבה כדי לעשות מהן שכר: **לא אכלה דרך כבוד מאי**. כמנה הויא אכילה: **נכאיסר**. שזה איסר: **דייני דפומבדיסא**. רב פפא בר שמואל כפ"ק דסנהדרין (דף פ:): **עבד רב יהודה עובדא**. דחשבה אכילה בבבילי זמורות שהן מאכל לפילין והאכיל מהן הבעל לבהמתו וגירס את אשתו ואמר רב יהודה מה שאכל אלז: **אכלה**. לוקח שני ערלה שאין הנאמן אלא צומורות שהפרי אסור בהנאה או שציעית שהוא הפקר או שזרעה כלאים והזמורות לא נאסרו: **הרי זו חזקה**. עולין לו למנין שלש שנים אי אחת מהשלש שנים אחת וצבצב בתרא: **אשתו קטנה**. יתומה שהשיאתה אמה ואחיה יכולה למאן:

ט שמואל על נכסי אחר. ואס מייאנה צו שמין לו שבח שהשביח ונוטל כמשפט אריסי המדינה: **עבדו ליה רבנן הד תקנאם**. דשמין לו כאריס: **כי היכי בעל שהוריד אריסין תחתיו מהו אדעתא דבעל נחית איסתליק ליה בעל איסתליקו להו או דלמא אדעתא דארעא נחית וארעא כי קיימא לאריסי קיימא מתקיף לה רבא בר רב חנן מ"ש^(א) מהיורד לתוך שדה חבריו ונמטעה שלא ברשות שמין לו וידו על התחתונה התם ליכא איניש דמרח הכא איכא בעל דמרח מאי הוי עלה אמר רב הונא בריה דרב יהושע^(ב) חזוין אי בעל אריס הוא איסתלק ליה בעל אסתלקו להו אי בעל לאו אריס הוא ארעא לאריסי קיימא איבעיא להו בעל שמכר קרקע לפירות מהו מי אמרינן מאי דקני^(ג) (לה) אקני או דלמא כי תקינו ליה רבנן פירות לבעל מושום**

ואע"ג דלא אפיך כולי האי: **אלא אמר רבא**. הא דרבי^(ד) יוסי לאחמורי עליה אחא ולומר שאס יצאה ימירה על שבח שהשביחה לא אחריין יטול כל מה שהוציא אלא מן היצאה יחזירו לו שיעור השבח: **ובשצושה**. שיצביעוהו שכן הוציא: **שהוריד אריסין**. צנכסי אשתו ליטול מחלה או שלש ועמד וגרשה משאכל קימעה: **מהו**. שיטלו האריסין כפי שצנח: **אדעתא דבעל נחית**. הוא הכניסם ולא היא וכי איסתלק ליה בעל איסתלקו איניהו ולא שקלי מידי כי דיניה דמה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל: **לאריסי קיימא**. אס לא הורידם הבעל היתה היא מורידה לתוכה אריסין: **שמין לו וידו על הסחווה**. ליטול היצאה כשיעור שבח כדאמר צב"מ בהשאל והכא אמר צבי לטלוין צלא כלום: **ליכא למאן דערת**. ראה זה שלא היה איש משביתן וירד להן ומה הפסידין הלכך יצאה שיעור שבח מיהת יידי' ליה: **הכא איכא בעל**. שיטריח צה ואמרה להו אי לא נחמיתו אמתן איזו עביד ולא הוה שקיל השתא

מידי: אי בעל זה אריס הוא. ויודע צביז אריסות שאס לא ירדו אלו

לא נחמיתו הוה איזו נחית ועביד ולא הוה שקיל השתא מידי: **שמכר קרקע לפירות**. מכר לאחרים קרקע מלוג שיעשה הלוקח ויאכל פירות:
^[א] [אולי ג"ל והלכך א"רפי טעון עובד ברי מ"מ נשבע מתנבע היסט שאינו יודע ונפטור.

פרק שמיני כתובות

פ.

שיגרא דתמרי. הקשה צקונטרס מאי אפילו והא תמרים עדיפי מגרוגרות כדאמרי' אכל גרוגרות ושילס תמרים תבא עליו כרכה ומירך ר"ת דהא לא קאמר אפילו תמרי אלא שיגרא צקוים הרבה יחד דאין טוצות כל כך: **אב"ה ער"ה**. והא דאמר רב

יהודה צחוקת הבתים^(א) (ב"ב דף לו.) אכלה^(ב) שציעית וכלאים אינה חזקה פירש שס רצצ"א כגון שאכל פירות דאיסורא ולכן לא הוי חזקה שלא אכל כדרך האוכלים ומיהו מדלא מקשה להו אהדדי^(ג) נראה דהתם נמי גרסין^(ד) הרי זו חזקה וכן גריס ר"ח וכן נמצא צספר של רצינו גרשוס וא"ת דהכא משמע דעני כלאים מותרים ומ"ש מקשין של כלאי הכנס דאמר בצרק כל שעה (פסחים דף כו:). תנור שהסיקו צקליפי ערלה או צקשין של כלאי הכרס חדש יותן יסן יוין אלמא אסורין וי"ל דהתם צומע מעיקרה דלא הכל נאסר אכל הכא איירי צורוע וצא והוסיפו הפירות מאתים ולא צענים דאמרינן צפר' כל שעה (שס דף כה. וסס) ובצרק כל הצער (חולין דף קנז. וסס) זרוע וצא הוסיף מאתים אין לא הוסיף מאתים לא ואין זה דוחק שהפירות הוסיפו מאתים ולא העניס דלורחא דמילתא הוי הכי דזמורות כצר הוי גדולות לפני זריעת כלאים: **ישבע במה הוציא ויטור**. צפי רצינו מננאל מקשין אמאי לא תנא האי נשבע ונוטל צהדי נשצעים ונוטלים דשבעות (דף מד:) ומשני דלא חשיב אלא מידי שמכחישינ עלה נשצע כגון שכיר וחשוד וחמוני את פנקסו אע"ג דאין הבעל הצית מכחישו מ"מ חנווני ופועלים מכחישינ זה את זה אכל הכא ליכא שום הכחשה ומאי טעמא נמי לא חשיב הבא ליפרע מנכסי יתומים ומיהו ההוא אפי' ציתומים מכחישים נוטל בשצועה וגרסא דהתם לא חשיב אלא אותם שצריך להשמיענו דנוטלין דאי לאו דאשמעינן ה"א דאפילו בשצועה אין נוטלין ואע"פ דשכיר למאי דחשיב ליה טרוד צפועליו מן הדין היה לו ליטול צלא שצועה דהוי ליה כאומר הלויתני ואינו יודע אס החזרתי כך דחייבי ואינו נשבע אלא להפיס דעמו של בעל הצית מ"מ אי לאו דאשמועינן לא הוה ידעינן דחשיב כאינו יודע ואפילו בשצועה צלא היה נוטל אכל הנכו דחשיב צלא הבא ליפרע מנכסי יתומים אי לאו דאשמועינן הוה אמינא דנוטלין צלא

שצועה מחמת השטר לא חשיב להו התם והלשון מוכיח כן דהתם קתני נשצעין ונוטלין משמע דלחא לאשמועינן דנוטלין והכא קתני לא יפרעו אלא בשצועה משמע דאי לאו דאשמועינן הוה אמינא דנוטלין צלא שצועה ואע"ג דתנא דברייתא בהכותב (לקמן דף פו:). חשיב פוגם שטרו צהדי הנהו דנשצעין ונוטלין ההוא תנא לא מחלק אי נמי איכא למימר טעמא כמו שפרש לקמן בעזרת הש"ס: **איסתלק' ליה בע' אסתלקו א'הו**. אע"ג דאמרינן (ב"מ דף עו.) השוכר את הפועל לעשות צשלו והרסאו צשל צחצרו נותן לו שכרו משלם יס לומר דהכא האריסין יודעין שהקרקע של אשה היא ועל מנת כן נכנסו שאס תתגרס ויפסיד הבעל הכל אין להם עליו כלום דזה הס יודעים שהבעל לא יניח מלגרש אשתו צשצילס ודעתם להפסיד עמו כיון שלא התנו:

נכסים

לא אשתו אלא אשתו ומהו: **אסתלקו להו**. דאמרה להו קא מפסידתו לי דאי

משום

ולא אדעתא למישקל ולמיפוק הלכך בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול והוא שתהיה הוצאה כנגד השבח אבל הוצאה יתרה על השבח אין לו אלא הוצאה. פי' כשיעור שבח ובשבעיה שלא הוציא פחות מכשיעור שבח כדאמר רבא: וג"ל דליתא מדאמרי' עביד רבנן תקנתא דמשמע דוקא לקטנה דחילל שמא תמאן בו ויכסוף נכסים עשו לו תקנה אבל לגדולה לא מסיק אדעתיה דמרדא לא עבידי ליה תקנתא דלא מפסדיה. א"נ י"ל איתא לדרי' דהוי דלא עביד תקנה לגדולה למישקל בשבחה כדין ויורד בבכסי אחר מדעתו אבל שלא יפסיד הוצאתו אין זו תקנה

עין משפט ור מוצה

^[א] [א ב מיי' פכ"ג מהל' אשות הל' ח טור ש"ע אה"ע סי' פח סעיף ז: מו ג מיי' פכ"ב מהלכות טוען ועשנן הל' יב סמג עשין לה טוש"ע ח"מ סי' קמא סעיף יא: מו ד מיי' פכ"ג מהלכות אשות הל' י ופי' מהל' גולה הל' ז סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' פח סעיף י וטוש"ע ח"מ סי' שעה סעיף ה: יו ה ו ז מיי' פכ"ג מהל' אשות הל' ט טוש"ע שס סעיף ח: יח ח מיי' פי' מהלכות גולה הלכה ד סמג עשין עג טוש"ע ח"מ סי' שעה סעיף א: יט ט מיי' שס הלכה יב טוש"ע אה"ע סימן פח סעיף יב:]

לעוי רש"י

טורי"א (בש"מ).
אגודה, חבילה.

תוספות ר"ד (המשך)

דהכא ברשות הוציא וה"ה נמי אם מינה אפוטרופוס להוציא הוצאות על נכסיו ואינו מאמינו נשבע כמה הוציא ויטול דהוי ברי אבל מנה לי בידך והלה אומר א"י אין כאן רשות הנתבע שהוא אומר א"י (ל) שאני"פ שזה נשבע היסת שא"י ונפטור ומ"ד ברי עדיף נשבע בב"ק כעין דאורייתא נוטל דהשחא המוציא הוצאות שברשות הוציא ישבע ונוטל כ"ש זה: א"ר יעקב אמר ר"ח המוציא הוצאות על ג"א קטנה כמוציא הוצאות על נכסי אחר דמי מ"ט עבדי רבנן תקנתא על הכי דלא נפסדינהו. פי' אשתו קטנה יתומה שהשיארה אמה ואחיה עשו לה תקנה כמוציא על נכסי אחר מדעתו ואם מיאנה שחשבי' כמשפט אריסי המדינה ועביד לה הך תקנתא כדי שלא יכסוף ויקלקל הקרקעות ויאכל ולא ישבית שדואג שמא תמאן בו וכיון דשיימינן ליה כאריסותו לא מפסיד ולא מפסיד וכתב ר"י ויקלקל הקרקעות ויאכל ולא ישבית שדואג שמא תמאן בו וכיון דשיימינן ליה כאריסותו לא מפסיד ולא מפסיד וכתב ר"י ויקלקל הקרקעות ויאכל ולא ישבית שדואג שמא תמאן ואם תמאן אני אטול בשחי' לפני עמלי. ועשו שאלא א"י תקנתא א' שצ"פ שאכל לא אמרי' מה שאכל אכל ומה שהוציא הוציא אלא שמין לו בשבח וא' שכל בעל אם לא אכל שמין לו וידו על התחתונה ואין לו חלק בשבח וזה יש לו שבח ודוקא לקטנה עשו תקנה זו אבל אם היתה גדולה ומרדה בו ה"נ דמה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל ולא עביד ליה רבנן תקנתא משום דלא מסיק אדעתיה דתמרוד ולא מפסיד וכתב ר"י וצ"ל מסתברא לן דמתני' מדקינא מה שהוציא אכל ומה שאכל אכל כשהבעל רוצה לגרשה אבל מורדת בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול שלא יהא אלא מתנה שנותן לה דאמרי' כי אקני לה אדעתיה למיקם קמיה

השבח אכל הוצאה יתרה על השבח אין לו אלא הוצאה. פי' כשיעור שבח ובשבעיה שלא הוציא פחות מכשיעור שבח כדאמר רבא: וג"ל דליתא מדאמרי' עביד רבנן תקנתא דמשמע דוקא לקטנה דחילל שמא תמאן בו ויכסוף נכסים עשו לו תקנה אבל לגדולה לא מסיק אדעתיה דמרדא לא עבידי ליה תקנתא דלא מפסדיה. א"נ י"ל איתא לדרי' דהוי דלא עביד תקנה לגדולה למישקל בשבחה כדין ויורד בבכסי אחר מדעתו אבל שלא יפסיד הוצאתו אין זו תקנה